

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 어느 날 저녁 공원에서 많은 사람이 오가는 곳에서 옷을 벗고 춤을 추며 음란한 행위를 하였습니다. 이 행위로 인해 주변 사람들은 불쾌감을 느꼈고, 결국 경찰에 의해 체포되었습니다.

【질문】 갑이 공공장소에서 음란한 행위를 한 경우, 그는 어떤 처벌을 받을 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑의 행위는 공중이 밀집하는 장소에서 공연히 음란한 행위를 한 것으로 공연음란죄에 해당합니다. 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 11 조는 추행 행위를, 제 12 조는 다중이용장소 침입을 규율하므로 본 사안에는 직접 적용되지 않습니다. 따라서 형법 제 245 조에 따라 1 년 이하의 징역, 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처해질 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 11 조(공중 밀집 장소에서의 추행) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 11 조(공중 밀집 장소에서의 추행) 대중교통수단, 공연·집회 장소, 그 밖에 공중(公衆)이 밀집하는 장소에서 사람을 추행한 사람은 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 해설: 대중교통수단이나 공중이 밀집하는 장소에서 사람을 추행한 경우에만 적용되는 조항입니다. 본 사안에서 갑은 특정인을 대상으로 신체 접촉을 통한 추행 행위를 한 것이 아니므로 이 조항은 적용되지 않습니다.

▶ (미지정) 제 12 조 [△ 확인필요] [—]

- 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)
- 해설: 화장실이나 탈의실 등 다중이용장소에 침입하거나 퇴거 요구를 무시하는 행위를 규율합니다. 갑이 공원에 침입하거나 퇴거 요구를 거부한 사실이 없으므로 이 조항 역시 적용 대상이 아닙니다.

▶ 형법 제 245 조(공연음란) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 245 조(공연음란) 공연히 음란한 행위를 한 자는 1 년 이하의 징역, 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.

• **해설:** 공연히 음란한 행위를 한 자는 1 년 이하의 징역, 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처합니다. 공중이 오가는 공원이라는 장소에서 옷을 벗고 춤을 추는 행위는 불특정 다수가 목격할 수 있는 공연성을 충족합니다. 또한 옷을 벗고 춤을 추는 행위는 사회적 통념상 음란한 행위에 해당하여 본 조항의 구성요건을 모두 충족합니다. 따라서 갑은 이 조항에 따라 형사 처벌을 받게 됩니다.

▶ **성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 12 조(성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위)**

[✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 12 조(성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위) 자기의 성적 욕망을 만족시킬 목적으로 화장실, 목욕장·목욕실 또는 발한실(發汗室), 모유수유시설, 탈의실 등 불특정 다수가 이용하는 다중이용장소에 침입하거나 같은 장소에서 퇴거의 요구를 받고 응하지 아니하는 사람은 1 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

• **해설:** 화장실이나 탈의실 등 다중이용장소에 침입하거나 퇴거 요구를 무시하는 행위를 규율합니다. 갑이 공원에 침입하거나 퇴거 요구를 거부한 사실이 없으므로 이 조항 역시 적용 대상이 아닙니다.

【결론】

갑은 공중이 오가는 공원이라는 공공장소에서 음란한 행위를 하여 형법 제 245 조 공연음란죄의 성립 요건을 충족합니다. 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 관련 조항은 추행이나 침입 행위를 전제로 하므로 본 사안에는 적용되지 않습니다. 따라서 갑은 형법 제 245 조에 따라 1 년 이하의 징역, 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료 중 하나를 선고받을 수 있습니다.

인용 검증: **3/4** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증